

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을의 기차 여행 중에 을의 기차가 지나가는 철로를 의도적으로 파손하여, 그 결과 기차가 전복되어 을이 다쳤다.

【질문】 이 경우 갑은 어떤 처벌을 받게 되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 기차의 교통을 방해할 뿐만 아니라 기차를 전복시켜 사람을 다치게 한 행위로 형법상 기차 등의 전복죄에 해당합니다. 이 죄는 사람의 현존하는 기차를 전복시킨 행위 자체로 성립하며, 결과로 인한 손해는 가중처벌의 사유가 됩니다. 따라서 갑은 무기징역 또는 3년 이상의 징역에 처해집니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 187 조(기차 등의 전복 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 187 조(기차 등의 전복 등) 사람의 현존하는 기차, 전차, 자동차, 선박 또는 항공기를 전복, 매몰, 추락 또는 파괴한 자는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다.

· 해설: 사람의 현존하는 기차, 전차, 자동차, 선박 또는 항공기를 전복, 매몰, 추락 또는 파괴한 자는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처합니다. 이 조문은 교통방해죄보다 더 중한 결과를 초래하는 전복 행위를 독립된 중범죄로 규정하고 있습니다. 갑이 철로를 파손하여 기차를 전복시킨 행위는 이 조문의 구성요건인 '현존하는 기차의 전복'에 정확히 부합합니다. 기차 전복으로 인해 을이 다친 사정은 이 죄의 법정형 내에서 고려되는 결과적 요소입니다.

▶ 형법 제 186 조(기차, 선박 등의 교통방해) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 186 조(기차, 선박 등의 교통방해) 궤도, 등대 또는 표지를 손괴하거나 기타 방법으로 기차, 전차, 자동차, 선박 또는 항공기의 교통을 방해한 자는 1년 이상의 유기징역에 처한다.

· 해설: 궤도, 등대 또는 표지를 손괴하거나 기타 방법으로 기차, 전차, 자동차, 선박 또는 항공기의 교통을 방해한 자는 1년 이상의 유기징역에 처합니다. 갑의 철로 파손 행위는 이 조문의 교통방해죄에도 해당하지만, 기차 전복이라는 더 중한 결과가 발생했으므로 형법 제 187 조가 우선 적용됩니다.

【결론】

갑은 철로 파손으로 기차를 전복시켜 사람을 다치게 한 행위로 형법 제 187 조에 따라 무기 징역 또는 3 년 이상의 징역에 처해집니다. 교통방해죄보다 전복죄가 더 중한 죄이므로, 전복죄로만 처벌받게 됩니다. 수사 및 공판 과정에서 기차 전복과 철로 파손 사이의 인과관계가 입증되어야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증